岑溪市波塘镇采砂船（编号707）事故调查报告

2019-11-08 07:46　来源：岑溪市应急管理局　作者：广西梧州岑溪市人民政府门户网站

【字体：大 中

2018年9月11日17时许，广兴砂场编号为707的采砂船在波塘镇双门渡口附近碰撞竹排，造成一人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称安全生产法）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法定，岑溪市人民政府抽调市政府办、市纪委监委、应急局、公安局、水利局、交通局、市总工会、波塘镇政府等单位人员依法成立岑溪市波塘号707）事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组成员名单详见《岑溪市人民政府办公室关于成立岑溪市波塘采砂船（编号707）事知》（岑政办发[2019]112号）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行了现场勘查、取证、调查和分析等故发生的经过、原因，人员伤亡情况及直接经济损失，对事故的性质和责任进行了认定，对有关责任单位及人员，提出了处理建议，并针对事及存在问题，提出整改建议和事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生的时间

2018年9月11日下午17时许

（二）事故发生的地点

波塘镇双门渡口附近河段

（三）事故发生单位

岑溪市中胜新型墙体建材有限公司

（四）事故类型

淹溺

（五）事故伤亡情况

事故共造成一人死亡，死者覃积桂，男，70岁，汉族，身份证号码：452421********3217，住址：广西岑溪市波塘镇双门村垌头组22号。

（六）事故直接经济损失

到目前为止，该事故造成直接经济损失人民币柒拾万元（￥700000），主要包括覃积桂死亡赔偿金、供养亲属抚恤金、丧葬补助金及精等。

（七）事故现场情况

事故发生在黄华河波塘镇双门村长垌组河段，距双门左岸渡口上游约30米，距黄华河左岸边约30米，该处河道宽约80米，事故发生时该船只、浮具，事故船只船体无安全警示标语，船上无广播系统、手提喇叭及哨子等物品。

二、基本情况

（一）岑溪市中胜新型墙体建材有限公司（以下简称中胜公司）基本情况

1.中胜公司成立日期:2009年6月24日；统一社会信用代码：91450481690220069F；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所镇云冲；法定代表人：欧永雄；注册资本：贰佰捌拾万元；营业期限：2009年6月24日至2034年6月24日；经营范围：蒸压气混凝土砖系列产水泥、钢材的销售；干粉砂浆的生产、销售；矿渣砖的生产、销售；以下项目仅限分支机构的经营：建筑用砂的露天开采、销售；（依法须经经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.岑溪市中胜新型墙体建材有限公司共发砂场（以下简称共发砂场）成立日期：2015年8月18日；统一社会信用代码：91450481MA5k型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）；营业场所：岑溪市波塘镇波塘社区街头组；负责人：欧永雄（2018年9月21日变更为覃志限：2015年8月18日至2034年6月24日；经营范围：建筑用砂的露天开采、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

3.七标段《河道采砂许可证》发证基本情况

2018年1月13日，广西东华拍卖有限责任公司对岑溪市黄华河义昌江河道采砂权出让拍卖，通过公开竞价成交拍卖八个标段河道采砂权，成交七标段河道采砂权，总成交价人民币壹佰零八万元整（￥:1080000.00）。

中胜公司2018年3月1日取得岑溪市水利局颁发的7标段《河道采砂许可证》，有效期：自2018年3月1日起至2019年2月28日止；计划开方米/年，采砂场地物标志名称：波塘新廉至都目电站上游200米止；该公司办理河道采砂许可证时备案登记的采砂船1艘，船号是柳州捞砂06柳州船舶检验局，船桂登记号：2008F5300625，桂验编号：200753300978；船只作业负责人：钟伟，采砂技术基本情况：技术人员2人、操其他3人。

（二）7标段采砂的实际情况

2018年2月28日，中胜公司与岑溪市广兴砂砖厂老板覃伟明签订《中胜建材公司共发砂场采砂承包合同》，2018年元月25日，覃伟明以砖厂的名义与覃志君签订《河道采砂承包生产协议》，据覃伟明称，其与覃志君签订协议前就已经与中胜公司商议好，但因中胜公司的人员比立即签合同，到2018年2月28日才签订合同。

覃志君与覃伟明签订协议后，组建广兴砂场在7标段进行采砂、销售，广兴砂场是覃志君、陈海龙、李燕梅三人合股投资的企业，没有办实际控制人是覃志君。共发砂场也在7标段进行采砂、销售，广兴砂场与共发砂场均没有明确各自的采砂范围，两个砂场均在7标段的范围内进各自销售，7标段许可的相关文件材料里明确可以设立两个采砂点，但事实上形成了两个砂场在生产、经营。2018年8月12日，岑溪市水利局下发了从即日起至2018年9月11日止限期停产停业整顿的通知，2018年8月15日，岑溪市交通局、水利局、梧州海事局对7标段联合检查的现映：“标段名称属7标段（1）共有采砂机具3艘、采砂技术人员6人”，事故调查询问得知广兴砂场在2018年9月1日至2018年9月11日期间正7标段安全生产管理混乱无序，有令不行、违法不处、执法不严、监管严重不到位。

（三）事故采砂船及船上作业人员基本情况

事故采砂船为广兴砂场所有，船体标记是7标707，该船不是岑溪市水利局对7标段河道采砂许可时备案登记的船只，船上作业人员许第志庞耀波（船头指挥开船）是广兴砂场的工人，两人刚入职，均没有接受过岗前培训并取得相关的作业资格证书。许第志身452526********0298，住址：广西北流市民安镇高车村坡顶组46号，电话：1826944****；庞耀波身份证号码：450921********617，住址西镇思传村大坡二队，电话：1826925****.

（四）事故发生的经过及事故应急处置情况

2018年9月11日早上6时许，许第志、庞耀波按平时工作安排开始工作，许第志驾驶编号707采砂船往砂场下游约10公里处抽砂，庞耀波挥观察，抽砂约1.5小时后，载约380立方米的河砂回砂场卸货。中午饭后继续往下游右岸采砂，大约采了近80立方米砂后，又回砂场卸货许，许第志驾驶采砂船空船前往双门村河道采砂点附近船只停泊点停泊， 17时左右行至双门渡口上游约30米处，庞耀波发现一人（覃积桂）过左岸，马上大声叫喊发出警告，但对方没有反应，最终采砂船碰撞到竹排，竹排在水面上旋转，覃积桂掉进水里，庞耀波立即到驾驶仓报告河里营救，许第志立即减油减速并电话报告广兴砂场庞宗振后也跳进河里营救覃积桂，庞耀波与许第志将覃积桂救上采砂船后立即对其进行人船开往桂油厂，18点12分二人合力将覃积桂背上岸空地，岸边等候的波塘镇卫生院医务人员立即对覃积桂进行现场抢救，18时35分确认覃征。经波塘镇派出所执法人员对现场人员进行询问、调查、取证及市公安局法医勘验后，确定排除他杀。

接事故报告后，波塘镇政府、岑溪市安监局（现岑溪市应急局）、岑溪市水利局、岑溪市交通局派人迅速赶到事故现场，按各自职责开展
政府就死者覃积桂的死亡赔偿问题组织事故双方进行多次调解，2018年9月14日，广兴砂厂实际控制人覃志君与死者家属签订《意外事故
书》，死者覃积桂的死亡赔偿问题处理完毕，死者已安葬，家属无异议。

三、事故的原因及事故性质

（一）事故的直接原因

许第志、庞耀波在未取得相关作业资格证书的情况下，操作无合法手续的采砂船越过河道中心线逆向行驶，庞耀波在船头观察发现有人撑
有及时告知许第志，也没有向许第志发出停航或变向行驶的指令，仅向撑竹排的人员叫喊发出警告，现场应急处置不当，导致事故发生。无证
驶、现场应急处置不当是事故发生的直接原因。

（二）事故的间接原因

1.中胜新型墙体建材有限公司是七标段采砂权的中标单位，必须对其标段采砂生产经营负全面的安全生产管理责任，将七标段采砂权非法
场导致企业安全生产管理主体责任落实不到位，安全生产管理工作不到位，对员工安全生产教育和培训不到位，对采砂作业单位的监管工作不
持有特种作业技术操作证的工人操作没有合法手续采砂船发生事故，企业安全生产主体责任不落实是事故发生的间接原因。

2.覃积桂安全意识淡薄，对撑竹排渡河溺水的安全风险认识不到位，竹排上没有放置救生用具，更没有穿上救生衣再渡河，没有必要的安
事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，岑溪市波塘采砂船（编号707）事故是一起水上交通领域的一般生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故企业

事故主体责任单位为中胜公司。

1.非法转包分包

中胜公司将中标的7标段的采砂权以承包的方式转包给覃伟明，覃伟明再次分包给覃志君，形成一个标段2个采砂场的采砂现状。该行为违
自治区河道采砂管理条例》（以下简称采砂管理条例）第二十一条⑴及《安全生产法》第四十六条第一款⑵的规定。

2.安全生产主体责任不落实

中胜公司是7标段采砂权的中标单位，应该对7标段采砂的安全生产管理全面负责，广兴砂场使用没有合法手续的采砂船及没有经岗前培训
格的人员进行采砂作业违反《采砂管理条例》第二十条第二款⑶及《安全生产法》第五条⑷、第二十七条第一款⑸的规定、第十八条第（三）
规定。

（二）相关职能部门（单位）

1.岑溪市水利局⑺

①行政许可存在纰漏

岑溪市水利局提供给事故调查组的相关材料里有两张河道采砂许可证，两张证件的编号、发证日期、持证单位、有效期等主要内容完全相
的个人信息不相同，一张证件的持证人是欧永雄，该张证件的背面复印有船只作业负责人钟伟的具体信息、有许可备案船只的具体信息，还有
采量的具体标注，另一张证件的持证人是覃志君，此证件的背面则是空白无信息。此外，提供的材料里有中胜公司及欧永雄行政许可方面的备

有覃志君行政许可方面的材料。2019年11月2日晚，岑溪市水利局就两张河道采砂许可证的问题出具了一张书面的情况说明，情况说明里有两不相符，一是变更主要负责人的是共发砂场，中胜公司没有变更法定代表人，二是共发砂场变更主要负责人的具体时间是2018年9月21日而不1日。

欧永雄所持的《河道采砂证》背面复印的船舶信息与其他复印件材料里船舶信息不尽相符，有较大出入。

2019年11月4日晚上，岑溪市水利局提供《关于岑溪市七标段河道采砂许可证发放情况说明》再次就“两张证”问题作出解释，强调是因主要负责人才重新发证给覃志君，但该说明仍旧没有就许可证变更的法定程序、经办人、审核人、发证时间相关的证明材料等问题作出具体的月4日晚上事故调查组就“两张证”的问题，再次进行调查，询问调查的结果及提供的相关材料都不能说明七标段发放“两张证”的原因。

②事中监督不力，监管不到位

岑溪市水利局没有发现中胜公司非法转包分包7标段采砂权的违法行为，没有对广兴砂场在生产作业过程中使用不合法船只及不具备作业生产的违法行为实施有效的监督管理。

2.岑溪市交通运输局⑻没有及时联合海事部门对采砂运砂作业船舶及作业人员无资格证操作船舶的违法行为进行查处。

3.波塘镇人民政府⑼没有充分履行属地监管职责。

4.岑溪市安监局（现岑溪市应急局）⑽没有充分履行对行业主要监管部门的综合监管职责。

五、对有关责任人员和单位的处理意见

（一）对有关责任人处理意见

1.中胜公司法人代表欧永雄⑾没有认真履行安全生产管理职责，导致事故发生，致1人死亡，对事故的发生负主要领导管理责任，建议将材料移送公安机关，由公安机关调查处理。

2.许第志⑿未取得船舶驾驶证，擅自上岗作业，违反操作规程，导致事故发生，致1人死亡，对事故的发生负直接责任，建议将事故调查公安机关，由公安机关调查处理。

3.庞耀波⑿是船上安全观察员，没有认真负责工作，没有及时将发现情况报告驾驶员，导致事故发生，致1人死亡，对事故的发生负直接事故调查相关材料移送公安机关，由公安机关调查处理。

4.广兴砂场实际控股人覃志君⒀，使用没有合法船舶采砂，且安排没有特种作业技术操作证的工人驾驶采砂船，导致事故发生，致1人死发生负直接管理责任，建议将事故调查相关材料移送公安机关，由公安机关调查处理。

5.覃伟明⒁承包标段采砂权后，非法转包他人，转包后承包者的安全生产监管工作不到位，导致事故发生，致1人死亡，对事故的发生负议将事故调查相关材料移送公安机关，由公安机关调查处理。

6.覃积桂在事故中负间接责任，因覃积桂在事故中死亡，建议不予追究。

（二）有关责任单位的处理意见

1.中胜公司是事故的主体责任单位，建议由岑溪市应急局依据《安全生产法》第一百零九条的规定，对中胜公司给予行政处罚。

2.中胜公司非法转包河道采砂权，违反行政许可时的相关约定，也违反了相应的法律法规⑴，建议由岑溪市水利局依法对该公司的违约违政处罚。

3.岑溪市水利局是主要职能监管部门，按照“谁主管、谁负责”的原则，对颁发河道采砂许可证的程序把关不严谨，在安全生产管理工为，建议将事故调查材料移送市纪委监委，对该单位进行调查。

4.岑溪市交通运输局是职能监管部门，没有联合海事部门对采砂船及其作业人员进行严格管理，依法及时查处存在的违法行为，建议由岑导对其分管领导及相应业务股室主要工作人员进行约谈。

5.岑溪市应急管理局没有认真履行对行业主要监管部门的综合监管职责，建议由岑溪市安委会领导对其分管领导及相应业务股室主要工谈。

6.波塘镇政府是属地管理单位，在管理方面有欠缺，建议由岑溪市安委会领导对其分管领导及相关人员进行约谈。

7.为切实提高涉水群众的水上交通安全意识，建议由波塘镇政府对双门村的分管安全工作的村干及水上安全员进行约谈，促使其加大对村力度，提高群众的水上交通安全知识，切实履行职责。

六、事故防范措施建议

为吸取事故教训，着力解决不遵守法律法规的问题，强化企业安全生产主体责任，着力堵塞监督管理漏洞，提出以下建议：

（一）吸取事故教训

由岑溪市水利局牵头，组织河道采砂企业主要负责人、安全管理人员及采砂船相关作业人员集中召开该事故的警示教育会，分析事故原因故单位在安全生产管理环节存在的漏洞和缺陷，查摆企业在生产经营中存在的问题与不足，增强安全意识，进行全面的隐患排查治理，落实本产主体责任，全面提高本行业领域安全生产管理水平。

（二）强化源头管理，加强事中监管，切实做到闭环执法

岑溪市水利局作为河道采砂行业的行政主管部门，要严格依照《采砂管理条例》相关条款的规定，加强行政许可强化源头管理，严格把关的安全生产准入条件，加强事中监管，对河道采砂企业存在的违法、违规行为要严肃查处，切实做到闭环执法。

（三）加强部门联动，形成合力

采砂船没有合法手续及采砂船作业人员无相应作业资格，是我市河道采砂企业存在的突出问题。各职能部门加强沟通联系，形成合力，加指导、督促企业严守合约、依法经营，加强从业人员的安全教育培训，坚决杜绝类似的事故发生，确保行业领域的安全生产形势稳定好转。

岑溪市波塘镇采砂船（编号707）

事故调查组

2019年11月5日

注：⑴《采砂管理条例》第二十一条“任何单位和个人不得伪造、涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让河道采砂许可证。”

⑵《安全生产法》第四十六条第一款“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质人。”

⑶《采砂管理条例》第二十条第二款“县级以上人民政府水行政主管部门应当将颁发河道采砂许可证的情况及时进行公告。河道采砂许可砂单位或者个人的名称（姓名）、采砂机具名称和编号、采砂期限、采砂地点、采砂总量以及作业方式、堆砂场和弃料处理方式等内容。”

⑷《安全生产法》第五条“生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。”

(5)《安全生产法》第二十条第一款“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上i

(6)《安全生产法》第十八条第（三）项第（五）项“组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。”、“督促、检查本单位的安全时消除生产安全事故隐患。”

(7)《采砂管理条例》第五条第一款“县级以上人民政府水行政主管部门负责河道采砂的统一管理和监督检查工作，编制河道采砂规划和制施方案，实施河道采砂许可。”、第二十七条“县级以上人民政府水行政主管部门应当加强对本行政区域内河道采砂活动的监督管理，及时查为，维护河道采砂秩序。”《安全生产法》第九条第二款“国务院有关部门依照本法和其他有关法律、行政法规的规定，在各自的职责范围内领域的安全生产工作实施监督管理;县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行全生产工作实施监督管理。”

(8)《采砂管理条例》第五条第三款“县级以上人民政府交通运输主管部门以及海事管理机构负责采砂、运砂船舶的管理，依法查处证照不事采砂运砂作业、擅自设置码头、超载运输以及破坏航道通行条件等违法行为。”《安全生产法》第六十六条“负有安全生产监督管理职责的查中，应当互相配合，实行联合检查;确需分别进行检查的，应当互通情况，发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移门并形成记录备查，接受移送的部门应当及时进行处理。”

(9)《采砂管理条例》第四条第三款“乡（镇）人民政府应当协助和配合县级以上人民政府水行政主管部门做好河道采砂管理工作。”《安八条第三款“乡、镇人民政府以及街道办事处、开发区管理机构等地方人民政府的派出机关应当按照职责，加强对本行政区域内生产经营单位的监督检查，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。”、第六十六条“负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中合，实行联合检查;确需分别进行检查的，应当互通情况，发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送其他有关部门查，接受移送的部门应当及时进行处理。”

(10)《安全生产法》第九条第一款“国务院安全生产监督管理部门依照本法，对全国安全生产工作实施综合监督管理;县级以上地方各级人民监督管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。”

(11)《安全生产法》第九十一条第一款、第二款“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。”、“生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

(12)《安全生产法》第九十六条第（二）项：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构照刑法有关规定追究刑事责任：（二）：安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；”

(13)《安全生产法》第九十三条：“生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；导致发生的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”及第九十六条条第（二项）。

(14)《安全生产法》第九十三条：“生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；导致发生的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”